



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0012132-71.2016.8.26.0635 CONTROLE 77/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **CAUE LEANDRO DA SILVA CEGARRA LYRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Cauê Leandro da Silva Cegarra Lyra, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2016, nesta Capital, o acusado foi surpreendido por policiais militares transportando, trazendo consigo e mantendo sob sua guarda e depósito, para fins de fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 2.072,3g de “Cannabis sativa L”, conhecida como “maconha”, e 59,8g de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e/ou psicológica, além da quantia, em dinheiro, de R\$ 641,80, proveniente do tráfico de drogas.

O réu foi notificado (fls. 105/108) e apresentou defesa preliminar (fls. 111/116). Deste modo, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 125).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls.

0012132-71.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

143 e 148) e o réu foi interrogado (fls. 144).

O Ministério Público sustentou ser procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 145/147).

A Defensoria Pública arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pleitearam a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime aberto e pena alternativa (fls. 216/226).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “*caput*”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo entorpecentes para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelos laudos periciais (fls. 94/99) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

produzida.

Os policiais confirmaram em juízo que as substâncias ilícitas foram apreendidas no interior do veículo e da residência do réu (fls. 143 e 148).

O réu negou que a totalidade das drogas apreendidas estivesse em seu poder (fls. 144). Todavia, sua versão restou isolada nos autos e nada há de concreto a indicar que as palavras dos policiais e demais provas produzidas no processo não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade ou forma de acondicionamento da droga ou pelas circunstâncias da apreensão (local conhecido como de tráfico).

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes outros elementos modificadores da pena base.

Diante das circunstâncias da apreensão e da grande quantidade de drogas apreendidas, a denotarem dedicação a atividades criminosas, o réu não faz jus ao benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fica estabelecido o dia-multa no mínimo legal, diante da ausência de demonstração de capacidade financeira do réu (Lei nº 11.343/06, art. 43, “caput”).

Sem incidência o princípio da presunção da não-culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) para o recurso em liberdade. Visualiza-se, aqui, a garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da prisão preventiva (CPP, art. 312). Além do mais, o réu acompanhou preso a instrução, e nessa condição deve permanecer até o julgamento definitivo. Sobre a questão, confira-se:

“Direito de apelar em liberdade - Réu que permaneceu preso durante o processo - Concessão - Impossibilidade: - Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, pois um dos efeitos da sentença condenatória recorrível é o de ser o réu preso ou assim mantido, conforme determina o art. 393, I, do CPP, de cuja constitucionalidade não se duvida.”

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – CAUÊ LEANDRO DA SILVA CEGARRA LYRA**, RG nº. 37.674.238/SP, BRASILEIRO, NATURAL DE São Paulo/SP, nascido em 21.09.1997, filho de Antônio Pereira da Silva e de Marcia Cristina da Silva, **como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (seis) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário.**

Sem recurso em liberdade, expeça-se, de imediato, mandado de prisão em desfavor do réu.

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e do artigo 63 da lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de Novembro de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**